

《[문제2] 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 '교원노조법'이라 한다.)에 의하여 설립신고를 마친 A교원노동조합은 2013. 7. 31.부터 2021. 4. 28.까지 B광역시교육감과 단체교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하자 2021. 4. 30. 중앙노동위원회에 교원노조법에 따른 노동쟁의 조정신청을 하였다.

중앙노동위원회는 2021. 5. 13.부터 2021. 5. 31.까지 조정절차를 진행하였으나 A교원노동조합과 B광역시교육감 모두 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 거부함으로써 조정을 종료하고 2021. 6. 1. 교원노조법에 따른 중재를 개시하였고, 2021. 6. 15. 중재재정을 하였다.

중앙노동위원회는 다음과 같은 내용의 중재재정을 하였다. 중재재정 제8조는 교육청이 유치원에 유치원운영위원회 심의를 거쳐 고시 기준 범위에서 유치원 운영시간을 정하도록 안내한다는 내용이고, 제9조는 교육청이 결석제 이외의 학생 출결에 관한 서류 제출의 기준, 절차, 방법 등을 각 학교 실정에 맞게 정하도록 안내한다는 내용이다.

그러나 위 중재재정의 내용은 교원노조법 제7조 제1항에 해당되어 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는다. B광역시교육감은 중재재정의 위 조항들은 교원노조법에서 정한 교섭대상에 해당하지 않는다고 주장하면서 중재재정의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하였다.

B광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술하시오. (25점)

<문제2> 중재재정 조항의 교원노조법상 단체교섭 대상 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 B광역시교육감이 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 '교원노조법')에 따라 중앙노동위원회가 행한 중재재정 중 제8조와 제9조가 교섭대상이 아니라는 이유로 중재재정의 취소를 구하는 행정소송을 제기한 사안이다. 쟁점으로 <B광역시교육감의 주장이 타당한지 판단하기 위해 교원노조법상 단체교섭의 대상 범위와 그 한계에 대한 법령 및 판례 법리>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 B광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술한다.

II. 교원노조법상 교섭대상 범위 및 한계

1. 교섭의 원칙 및 대상

- "교원노조법 제6조 제1항"은 다음과 같이 규정하고 있다. 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 이 조항은 교원노조의 단체교섭 대상을 근로자의 지위와 직접적으로 관련된 사항으로 한정한다.

2. 교섭 대상의 한계 (판례 법리)

- "교원노조법 제6조"는 명시적인 단서조항을 두고 있지 않으나, "판례"는 교원의 업무가 공공적이고 공익적인 성격을 띠고 있다는 점을 고려하여 교육정책의 수립이나 집행 등 교육 당국의 고유 권한에 속하는 사항은 교섭 대상이 될 수 없다고 해석한다. 이는 사용자의 고유한 관리운영권에 속하는 사항으로서, 단체협약의 대상이 될 경우 교육 행정의 본질을 침해할 수 있기 때문이다.

3. 중재재정의 효력 한계

- "교원노조법 제7조 제1항"은 단체협약의 내용 중 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니한다고 명시한다. 이는 교섭 자체를 금지하는 것이 아니라, 교섭 결과가 상위 법령에 위배될 경우 그 효력이 인정되지 않는다는 의미이다.

III. 사안의 적용

1. 중재재정 조항별 타당성 검토

(1) 제8조(유치원 운영시간)에 대한 검토

- 유치원 운영시간은 교사의 근무시간과 직접적으로 관련되므로 교원의 근무조건에 해당하며, 이는 "교원노조법 제6조"가 정하는 교섭 대상 범위에 포함된다. 유치원 운영시간이 유아교육법 및 교육부 고시에 의해 정해지더라도, 법령이 정한 추상적인 범위 내에서 구체적인 시간을 정하는 것은 교육 당국의 재량에 속하는 사항이므로 단체교섭의 대상이 될 수 있다. 따라서 제8조의 내용은 교섭대상에 포함된다고 보아야 한다.

(2) 제9조(학생 출결 서류)에 대한 검토

- 학생 출결에 관한 서류 제출 기준, 절차, 방법 등은 학교의 학사 관리 및 학생 지도에 관한 사항이다. 이는 교원의 보수나 근무조건과 같은 경제적·사회적 지위와는 직접적인 관련이 없으며, 교육 당국의 고유한 관리운영권에 속하는 영역이다. 따라서 판례 법리에 비추어 볼 때, 제9조의 내용은 교섭대상에 포함되지 않는다고 보아야 한다.

2. B광역시교육감 주장의 타당성

(1) 제8조에 대한 주장

- B광역시교육감이 제8조에 대해 교섭대상이 아니라고 주장하는 것은 타당하지 않다. 유치원 운영시간은 교원의 근무조건과 직접 관련이 있는 사항으로서 교원노조법 제6조가 정한 교섭 대상에 해당한다.

(2) 제9조에 대한 주장

- B광역시교육감이 제9조에 대해 교섭대상이 아니라고 주장하는 것은 타당하다. 학생 출결 관련 사항은 학교의 학사 관리 및 학생 지도에 관한 사항으로서 교섭 대상에 포함될 수 없는 교육 당국의 고유한 관리운영권에 해당한다.

IV. 결론

- B광역시교육감의 중재재정 취소 청구 행정소송에 대한 주장은 부분적으로 타당하다. 중재재정 제8조에 대한 주장은 타당하지 않으나, 제9조에 대한 주장은 타당하다. 따라서 B광역시교육감은 제9조에 한하여 중재재정의 취소를 구하는 것이 법적으로 정당성을 가진다.

<보충 - 중재재정 제8조·제9조 모두 단체협약 효력 부정>

I. 문제의 제기

- 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 '교원노조법')은 교원의 단체교섭 및 단체협약의 효력에 대하여 일반 근로자의 노동조합 및 노동관계조정법과 구별되는 특별 규율을 두고 있다. 특히 "교원노조법 제7조 제1항"은 단체협약의 효력에 한계를 설정하여, 법령·조례 및 예산에 의해 규정되는 내용이나 법령 또는 조례에 의해 위임된 사항은 단체협약으로서 효력을 갖지 못한다고 명시한다. 사안에서 A교원노동조합과 B광역시교육감은 교

섭과 조정에 실패하여 중앙노동위원회의 중재재정을 받았다. 그러나 그중 일부 조항은 유치원 운영시간, 학생 출결 관련 서류 제출 기준 등으로, 교육청의 안내 사항을 규정하고 있었다. 이에 대해 B광역시교육감은 교섭대상에 해당하지 않으며 "교원노조법 제7조 제1항"에 따라 단체협약으로서 효력이 없으므로, 해당 중재재정은 취소되어야 한다고 주장하였다. 문제는 이러한 주장이 법리적으로 타당한가 하는 점이다.

II. 교원노조법 제7조의 법리

1. 교원노조법 제7조 제1항의 취지

- 교원의 근무조건은 교원의 지위, 교육제도의 특수성 및 공공성을 고려하여 제한된다. 따라서 단체협약으로 정할 수 있는 사항을 법령·조례 및 예산에 의해 정해지는 내용으로 한정하고, 그 외 영역에서는 단체협약의 효력을 배제하여 교육과정 운영, 학생 학습권 보장, 교육재정 등에 대한 부당한 간섭을 막고자 한다.

2. 단체협약의 효력 범위

- 교원노조법 제7조 제1항에 의하면, 단체협약의 효력이 인정되는 영역은 근로조건에 해당하는 사항 중에서도 법령이나 조례·예산과 충돌하지 않는 범위에 국한된다. 즉, 교육행정기관이나 학교 운영 주체가 법령에 따라 독자적으로 결정해야 할 사무에 대해서는 단체협약을 통해 강제할 수 없다.

3. 중재재정의 성격

- 중앙노동위원회의 중재재정은 노동쟁의 해결의 일환으로 단체협약과 동일한 효력을 가지나, 그 효력 범위 또한 교원노조법 제7조 제1항의 제한을 받는다. 따라서 중재재정이란 하더라도 법령·조례·예산 사항에 속하는 부분은 무효가 된다.

III. 사안의 적용

1. 중재재정 제8조(유치원 운영시간 관련)

- 유치원 운영시간은 유아교육법 및 하위 법령, 교육부 고시에 의하여 정해지는 사항이다. 또한 유치원운영위원회의 심의 절차, 고시 기준 등은 법령체계 내에서 이미 구체적으로 규율되고 있다. 따라서 운영시간에 관한 사항은 본질적으로 법령에 의하여 규정되는 내용으로, "교원노조법 제7조 제1항"에 따라 단체협약의 효력을 가질 수 없다.

2. 중재재정 제9조(학생 출결 서류 관련)

- 학생의 출결 관리, 서류 제출 기준 및 절차는 초·중등교육법령 및 교육부 훈령 등에 의하여 규율되는 영역이다. 이는 학교의 교육운영 및 학생 학습권 보장과 직결되는 사안으로, 교원노조법 제7조 제1항이 예정한 단체협약 배제 영역에 속한다고 보아야 한다. 따라서 해당 조항 또한 단체협약으로서의 효력을 가질 수 없다.

3. B광역시교육감의 취소 청구의 타당성

- 교원노조법상 단체협약의 효력이 인정되지 않는 사항은 중재재정을 통하여도 그 효력을 인정받을 수 없으므로, 중재재정 제8조와 제9조는 무효라고 할 것이다. 따라서 교육감이 이를 근거로 행정소송을 제기하여 취소를 구하는 것은 법적으로 정당하다. 대법원 역시 교원노조의 교섭 대상과 단체협약의 효력을 엄격히 제한적으로 해석하는 입장을 견지하고 있어, 교육감의 주장은 법리에 부합한다.

IV. 결론

- "교원노조법 제7조 제1항"은 교원 단체협약의 효력을 법령·조례·예산에 의해 규정된 사항이나 그 위임 사항에 대해서는 인정하지 않는다고 규정한다. 사안에서 중재재정 제8조와 제9조는 각각 유치원 운영시간과 학생 출결 서류 제출 기준을 규정하고 있는데, 이는 모두 법령에 의해 정해지는 사항으로서 단체협약의 효력을 인정할 수 없는 영역에 해당한다. 따라서 B광역시교육감이 중재재정 취소를 구한 주장은 타당하며, 법원도 이를 받아들일 가능성이 크다. 결국 본 사안에서 문제 된 중재재정 조항은 무효로서 취소되어야 하며, 교원노조법상 단체협약의 효력 한계를 명확히 확인한 사례로 평가된다.